武都江南西安德坤建设工程有限公司“7.7”一般高处坠落淹溺事故调查报告

2023年7月7日20时40分许，西安德坤建设工程有限公司2名工作人员在江南街道东郊街北出口消防大队旁检查维修污水提升泵时掉落到污水井中，造成2人死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视，区委主要领导立即召开有区政府主要领导及区委、区政府分管领导和相关部门参加的紧急会议，专题安排部署善后处置、事故调查等工作，要求全力以赴做好善后工作，查明事故原因，严肃责任追究，深刻汲取事故教训，全面开展安全生产大检查、大整治工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，区政府成立了由区政府副区长任组长，区应急、住建、公安等部门主要负责人为副组长，区纪委监委、区人社、区工会、区供排水等部门和江南街道办为成员的区政府江南西安德坤建设工程有限公司“7.7”一般高处坠落淹溺事故调查组（以下简称“调查组”）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘察，调查询问、座谈交流住建、涉事企业等单位和事故现场相关人员，查阅有关资料和记录，综合分析事故抢险救援过程等，查明了事故发生经过、原因，人员死亡，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故教训和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）项目基本情况

陇南市武都区污水提升泵维修工程(深度8.65m，长4.25m，宽2.15m)位于江南街道办辖区，北临南长江大道，西侧为建筑工地，东侧区消防救援大队，南侧为东郊街。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.项目建设单位：西安德坤建设工程有限公司，法定代表人：谢某龙；企业统一社会信用代码：91610103MA6TXXXXXX；注册资本：伍仟万元整；企业成立时间：2016年04月27日；营业期限：长期。

企业经营范围：一般项目：土石方工程施工；市政设施管理；工程管理服务；建筑材料销售；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；环保咨询服务；住宅水电安装维护服务；土地整治服务；节能管理服务水环境污染防治服务；管道运输设备销售；环境保护监测；家用电器销售；家具安装和维修服务；劳务服务（不含劳务派遣）；生活垃圾处理装备销售；水利相关咨询服务；机械设备销售；水污染治理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；水利工程质量检测；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；消防设施工程施工；各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.人员基本情况：

(1)谢某龙，陕西省汉中市略阳县人，身份证号码：612327199006 24XXXX，西安德坤建设工程有限公司法定代表人。

(2)谢某虎，陕西省汉中市略阳县人，身份证号码：612327199401 17XXXX，西安德坤建设工程有限公司员工,有限空间作业安全培训证书编号:CMEAFIAR20210XXXXX。

(3)莫某，陕西省汉中市略阳县人，身份证号码：612327199010 20XXXX，西安德坤建设工程有限公司员工,有限空间作业安全培训证书编号:DQYXKJZ2019XXXXX。

(4)余某杰，陕西省汉中市略阳县人，身份证号码：612327199703 20XXXX，西安德坤建设工程有限公司员工。

(5)雷某康，陕西省渭南市合阳县人，身份证号码：610524199205 05XXXX，西安德坤建设工程有限公司员工。

二、事故发生的经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生的经过

2023年7月7日16时许，西安德坤建设工程有限公司法定代表人谢某龙安排公司员工余某杰、莫某、雷某康和临时电工赵某兵到武都区江南街道东郊街北出口消防大队旁检修污水井提升泵。为了方便施工，作业人员打开污水井盖后未盖回原位，并在井口旁配电柜进行线路调试。20时40分许，莫某、雷某康在井口整理线路时，扳手掉入污水井，莫某弯腰抓扳手失去重心，坠入污水井中时本能抓住了雷某康，将其一并拽入井中。赵某兵、余某杰发现后立即跑进区消防救援大队请求救援，消防救援人员将莫某、雷某康救出后，经医务人员确认这两人已无生命体征。

（二）事故应急救援情况

接报后，区委、区政府高度重视，主要领导立即做出重要指示，启动事故应急救援响应，成立事故应急救援现场指挥部，指导协调多方应急力量积极救援。区委常委、区政府常务副区长，区政府副区长、区政府副区长、区公安局局长带领区公安、应急、住建、消防救援、江南街道办及医护人员第一时间赶赴现场，指挥事故现场抢险救援工作。经过持续救援，将雷某康、莫某被打捞出井口，经医护人员现场确认已无生命体征。

（三）善后处理情况

救援结束后，区委主要领导主持召集有区政府主要领导及区委、区政府分管领导和相关部门参加的紧急会议，专题安排部署遇难者善后处置、事故调查等工作，成立事故调查组和善后处置组，区住建局和江南街道办负责，积极妥善做好遇难者善后和亲属安抚疏导，积极配合事故调查工作。根据国家有关法律法规和政策规定，经多次协调，遇难者赔偿、善后、家属补偿等事宜均已妥善处理，施工企业与2名遇难者家属就赔偿金额达成一致意见并签订赔偿协议，遇难者得到妥善安葬。

（四）本起事故应急处置情况评估

接到事故报告后，区委、区政府及时启动应急响应，立即开展应急救援行动，现场应急处置措施得当、善后工作有序开展，无衍生、次生事故发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员基本情况

1.莫某，男，汉族，33岁，身份证号：612327199010200XXX，陕西德坤建设工程有限公司班组长。

2. 雷某康，男，汉族，31岁，身份证号：61052419920505XXXX，陕西省渭南市合阳县新池镇，陕西德坤建设工程有限公司员工。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约202万元人民币。

四、事故原因和事故性质

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘察、查阅资料、对事故发生单位的有关人员进行了调查询问取证，询问现场知情人士，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

现场作业人员安全意识淡薄，思想麻痹大意，未按照安全操作规范作业，且对安全风险、安全隐患认知不足。为了方便施工，作业人员打开污水井盖后未盖回原位，在井口旁配电柜进行线路调试，且未设置任何防护措施，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

西安德坤建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，未配备安全管理人员，未建立健全各项安全生产管理规章制度，安全教育培训和安全技术交底流于形式，未制定生产安全事故应急救援预案。作业中未进行安全风险辨识、评估，无安全检查、隐患排查治理记录、台账；施工现场无人管理安全，未能及时制止、纠正操作人员违规作业行为，消除事故隐患；是导致事故发生的重要原因。

（三）事故性质认定

1.事故类型：按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）标准，该事故类型为高处坠落淹溺事故。

2.事故等级：按照《生产安全事故报告和调查处理》（国务院493号令）的规定，该事故为一般生产安全事故。

3.事故性质：经事故调查组综合分析造成事故发生的直接原因和间接原因后认定：武都江南西安德坤建设工程有限公司“7.7” 一般高处坠落淹溺事故是一起因违反操作规范、违规作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定，对西安德坤建设工程有限公司等单位及相关人员进行责任认定，并建议作如下处理：

（一）建议给予行政处罚的单位

西安德坤建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，未配备安全管理人员，未建立健全各项安全生产管理规章制度，未制定安全教育培训计划，安全教育培训和安全技术交底流于形式，未制定生产安全事故应急救援预案。作业中未进行安全风险辨识、评估，无安全检查、隐患排查治理记录、台账；施工现场无人管理安全，未能及时制止、纠正操作人员违规作业行为，消除事故隐患。对本起生产安全事故发生负有主要责任。

违反了《安全生产法》第四条、第二十二条、第二十八条、第四十一条、第四十四条的规定。建议由区应急管理局依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其发生的一般生产安全事故处以30万元的罚款。

（二）建议给予行政处罚的人员

谢某龙，系西安德坤建设工程有限公司法定代表人。未严格履行安全生产第一责任人的责任，安全管理混乱、制度不健全，未对施工现场进行有效的安全管理；未对现场作业人员进行严格的安全教育培训和安全技术交底；未有效开展安全风险辨识及隐患排查治理。对本起事故发生负有主要责任。

违反了《安全生产法》第五条、第二十一条的规定，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，处上一年年收入40%的罚款。

（三）建议给予处理的单位和人员

1.建议给予处理的单位

（1）区住建局对安全生产工作安排部署不全面，市政管网的安全生产监管不到位，日常监督检查存在盲区，督促该企业落实安全生产管理主体责任不到位。建议区住建局向区委、区政府作出深刻书面检查。

（2）区供排水管理站对辖区内的从事管网维护、应急排水、井下作业的运营单位及个人进行安全教育培训不到位，对西安德坤建设工程有限公司日常安全生产监督检查仅做了口头告知，没有及时发现企业存在的问题和安全隐患，督促企业建立健全并落实各项管理制度及操作规程、安全教育培训和安全生产事故应急演练工作流于形式，没有督促企业开展安全风险辨识和隐患排查治理工作。建议由区住建局进行处理。

2.建议给予处理的相关人员

事故调查组对3名负有管理职责的相关人员提出处理建议，由武都区纪委监委依规处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，切实加强市政管网行业安全生产工作，全面落实企业安全生产主体责任，严防类似生产安全事故再次发生，提出以下防范措施:

（一）深刻吸取事故教训，增强安全生产红线意识。各乡镇（街道）、区直相关部门要以“7.7”生产安全责任事故引以为戒牢固树立安全发展理念，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要充分认识抓好安全生产工作的重要性，严格按照“属地管理”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，认真履行行业主管部门和属地安全监管责任，建立完善信息联通、执法联动的工作机制，深入开展市政施工等行业安全生产专项整治工作，切实解决市政工程领域存在的突出安全隐患和问题。

（二）全面落实企业安全生产主体责任，切实规范民生服务作业行为。各企业要深刻吸取事故教训，增强安全防范意识，强化安全风险管控，推进隐患排查治理工作落实，全面落实企业安全生产主体责任。建立健全安全生产管理机构，按照要求配备安全管理人员，对安全管理人员和从业人员进行全面、系统的安全生产规章制度、岗位操作规程、操作技能培训，切实扭转从业人员安全意识淡薄，安全管理人员违章指挥，操作人员违规操作，安全风险辨识能力不足，违章冒险作业现象屡禁不止的被动局面。

（三）加强重点行业领域安全风险管控，深入推进全区重大事故隐患专项排查整治行动。住建等部门要立足我区安全生产工作实际，深入推进市政管网领域、环节安全隐患排查治理和重大事故隐患专项排查整治行动，完善安全风险联防联控机制，加强安全风险排查、风险评估和危害辨识，提高安全风险防控能力。督促企业加强对从业人员的安全教育培训，提高从业人员的安全生产意识、应急处理能力和企业的安全管理工作，严格要求企业法人认真落实安全责任，做到应查必查、凡查必严；强化工程安全监管，施工现场安全管理不到位、安全防护措施不到位、施工作业行为不规范等突出问题，有效遏制事故发生。

（四）强化执法监管力度，重拳整治违法行为。住建部门要全面开展市政管网工程施工地毯式安全检查，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总要求，加强施工单位和施工现场的安全管理，定期进行安全检查，做到检查到每一个企业、每一个施工场所、每一台机械设备，确保排查工作不留死角、整改不留后患、不走过场，及时落实隐患整改措施。